

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/6232

הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – הקניית זכות במקרקעין חלף בית שנהרס או חולל באירוע טרור), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 1 בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–1963¹, בסעיף 1, בהגדרה "מכירה", בפסקה (1), בסופה יבוא "למעט שיוך זכות במקרקעין לחבר קיבוץ שביתו נהרס או חולל באירועי 7 באוקטובר 2023, כמשמעותם בסעיף 16 לחוק שיקום נרחב לחבל התקומה כאזור מיקוד לאומי וסיוע ליישובים הסמוכים אליו, התשפ"ה–2025², חלף ביתו כאמור, בהתאם להחלטת הקיבוץ, ולמעט העברה של זכות במקרקעין מחבר הקיבוץ כאמור לאדם אחר או לקיבוץ".

דברי הסבר

במסגרת החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מס' 5703 מיום 11 בדצמבר 2024, מתאפשר שיוך זמני של נכס נוסף על ידי קיבוצים שחדרו אליהם מחבלים במתקפת כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), לחבריהם שביתם המקורי נהרס או חולל במתקפה.

מוצע לקבוע כי במקרים בהם ייעשה שיוך זמני כאמור השיוך יהיה פטור ממס שבח ורכישה, הן במסגרת השיוך של הזכות במקרקעין הנוסף לחבר הקיבוץ והן במסגרת העברת הזכות במקרקעין המקורי שנהרס או חולל מחבר הקיבוץ לאדם אחר או לקיבוץ עצמו.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אלון שוסטר (פ/25/6102). הצעת החוק זוהי לפ/25/6102 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ה' בחשוון התשפ"ו (27.10.2025)

¹ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

² ס"ח התשפ"ה, עמ' 458.